2027年公安院校联考
公安专业知识

主讲人：母志文

金盾教育

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

坚持不懈
母哥爱你
滴水穿石

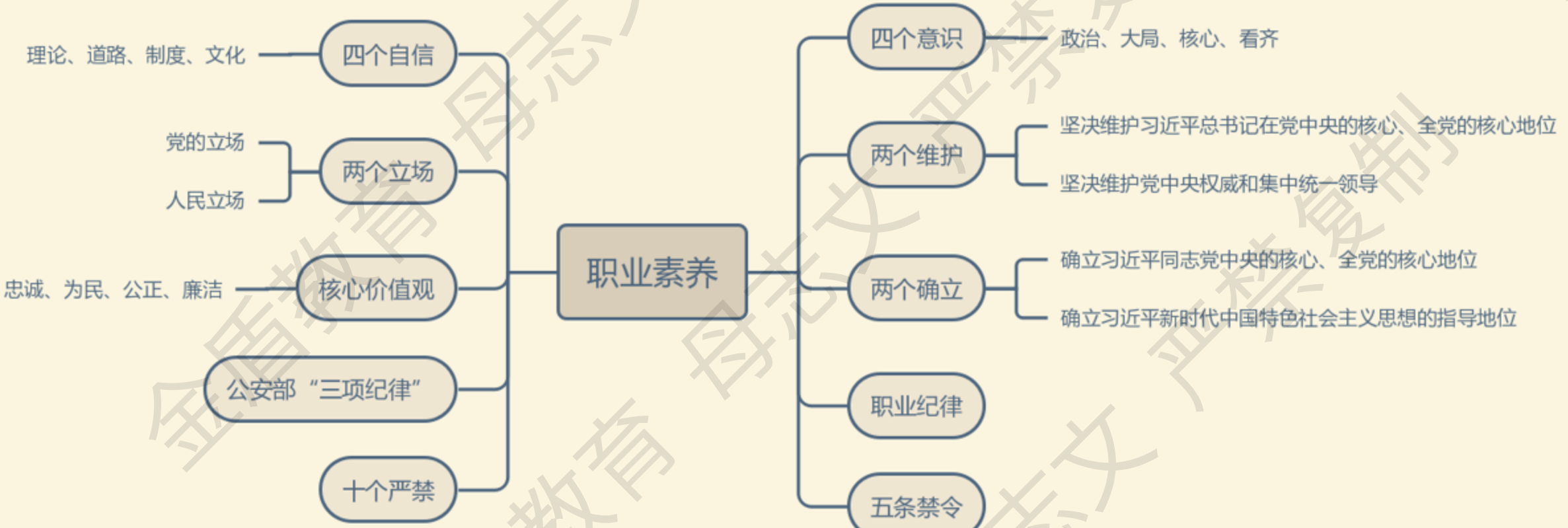
金盾教育 母志文 严禁复制

職業素養和公安基礎知識

總結

母志文

金盾教育 母志文 严禁复制



金盾教育 母志文 严禁复制

人民警察职业纪律

政治纪律	政治纪律是有关人民警察政治觉悟、政治行为和政治言论方面的规范。人民警察一定要把国家利益、人民利益放在首位。基于人民警察的性质，对人民警察有关政治方面的纪律主要有：不得散布有损于国家声誉、形象和威信的口头或书面言论；不得参加国家明令取缔、禁止以及未依法得到批准的社会团体或其他组织；不得参加以反对国家为目的的集会、游行、示威等活动；不得参加罢工。
组织纪律	组织纪律是对人民警察行动上的要求。一切行动听指挥，是警察职业的一个特点。服从领导，才能达到步调一致，行动统一；执行命令，上级的决定才能得到贯彻。因此，服从领导，执行命令是每个人民警察必须具备的素质，是调整公安队伍内部下级与上级、个人与集体、局部与整体之间关系的准则，是完成各项任务的重要保证。 其基本内容是：坚持民主集中制原则；下级服从上级，个人服从组织，少数服从多数；不参与派性活动，听从组织调度，自觉接受监督，无条件地完成领导交办的工作。
执法执勤纪律	人民警察的工作纪律包括积极履行公务，秉公执法等方面。①积极履行公务，一是严格履行《人民警察法》规定的各项职责，尽职尽责，恪尽职守；二是正确行使《人民警察法》规定的各项权力，绝不以权谋私；三是执法不阿，敢于同一切不正之风作斗争；②秉公执法，一是严格公正执法；二是廉洁执法。
内务纪律	涉及人民警察的内部管理与维护人民群众合法权益等方面。一是要求在人事管理各个环节公开公正公平，保证唯才是举，任人唯贤；二是对待人民群众文明礼貌，热情耐心，不推诿搪塞，不敷衍了事。不吃拿卡要，不谋取私利。

• 五条禁令

➢1．严禁违反枪支管理使用规定，违者予以纪律处分；造成严重后果的，予以辞退或者开除；

➢2．严禁携带枪支饮酒，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除；

➢3．严禁酒后驾驶机动车，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除；

➢4．严禁在工作时间饮酒，违者予以纪律处分；造成严重后果的，予以辞退或者开除；

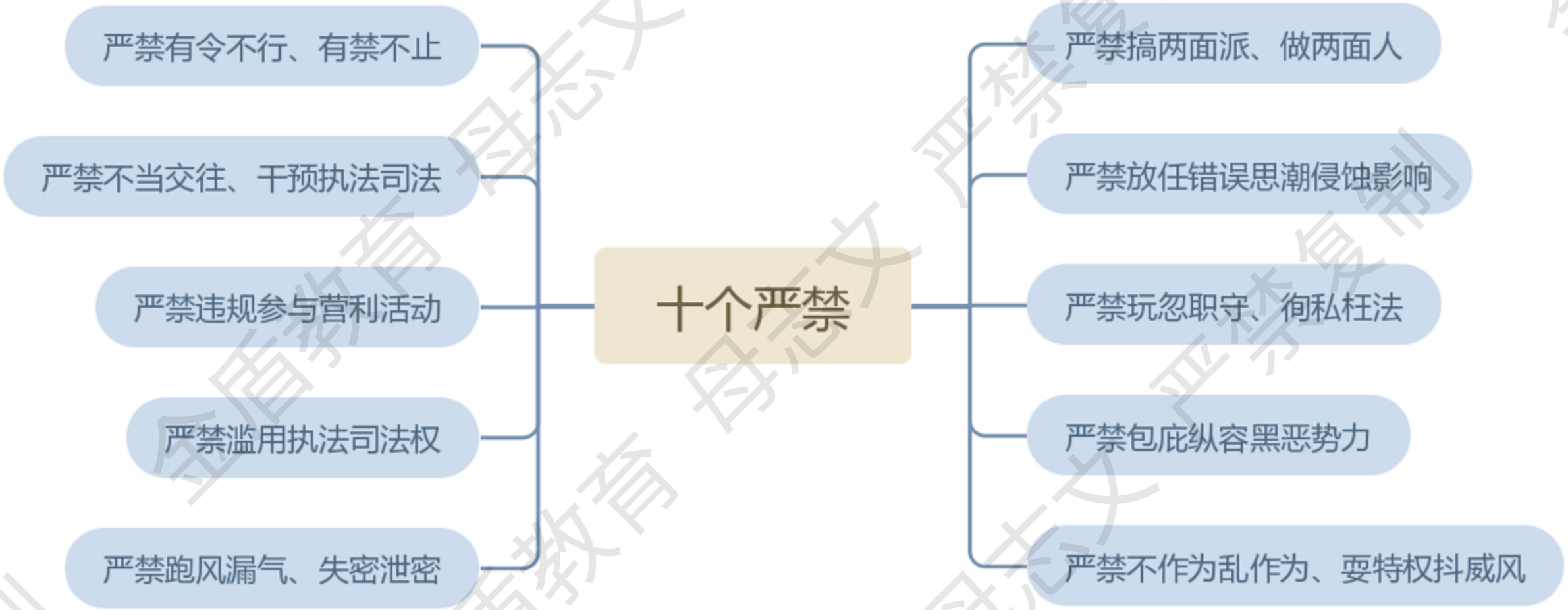
➢5．严禁参与赌博，违者予以辞退；情节严重的，予以开除。

➢民警违反上述禁令的，对所在单位直接领导、主要领导予以纪律处分。民警违反规定使用枪支致人死亡，或者持枪犯罪的，对所在单位直接领导、主要领导予以撤职；情节恶劣、后果严重的，上一级单位分管领导、主要领导引咎辞职或者予以撤职。 对违反上述禁令的行为，隐瞒不报、压案不查、包庇袒护的，一经发现，从严追究有关领导责任。

• 公安部三项纪律

- “三项纪律”即：公安民警决不允许面对群众危难不勇为；决不允许酗酒滋事；决不允许进夜总会娱乐。公安民警违反上述规定的一律先予以禁闭，并视情给予纪律处分。造成严重后果或者恶劣影响的，一律给予开除处分，并视情追究有关领导责任。隐瞒不报、包庇袒护的，从严处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

金盾教育 母志文 严禁复制


十个严禁
严禁有令不行、有禁不止
严禁不当交往、干预执法司法
严禁违规参与营利活动
严禁滥用执法司法权
严禁跑风漏气、失密泄密
严禁搞两面派、做两面人
严禁放任错误思潮侵蚀影响
严禁玩忽职守、徇私枉法
严禁包庇纵容黑恶势力
严禁不作为乱作为、耍特权抖威风

中国历史上第一个专职警察机构

湖南保卫局

第一个全国性专职警察机构

巡警部

中国共产党在中央机关设立的最早的保卫组织

中央特科

我国最早的人民政权的公安保卫机关

国家政治保卫局

我国“历史上最早”的一支“比较正规”的人民警察队伍。

边区人民警察及延安市警察队

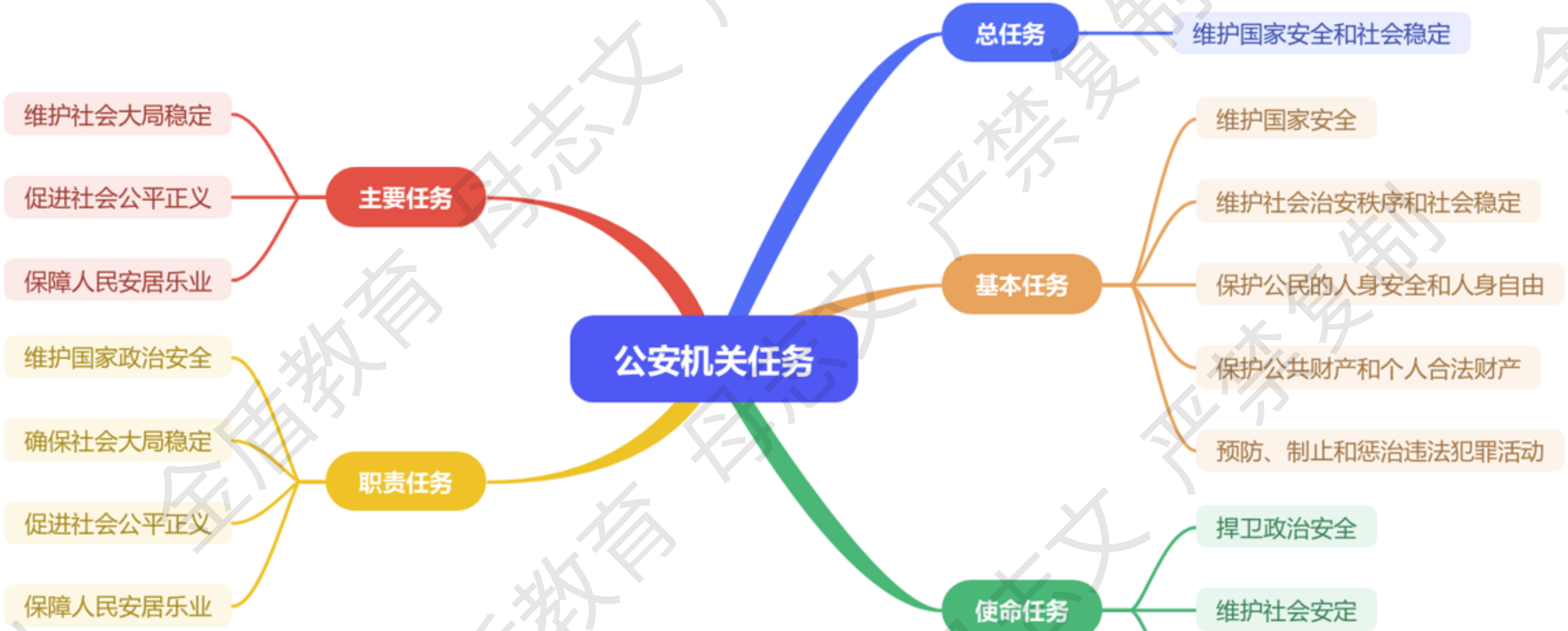
党的高级组织内部成立的公安保卫组织

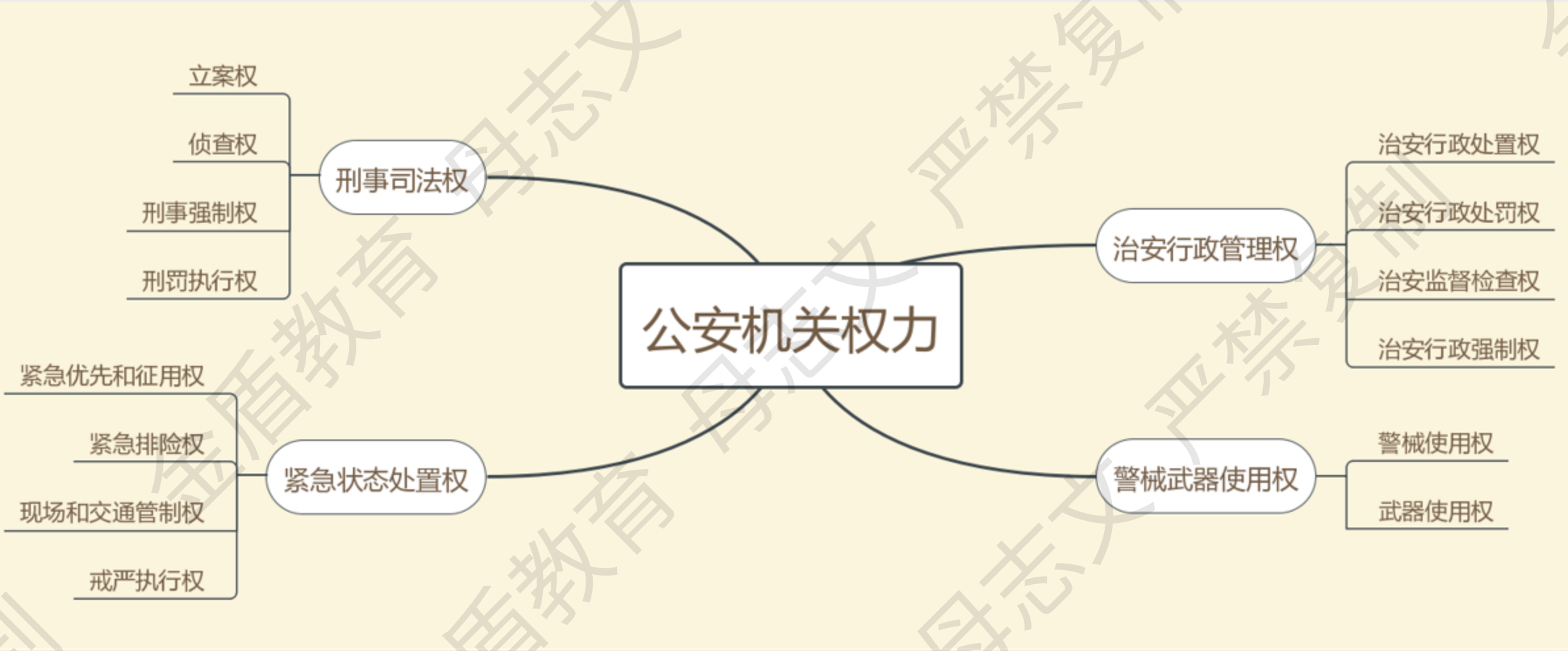
社会部

金盾教育 母志文 严禁复制


公安基础知识
职能
任务
原则
政策
职责
性质
宗旨
方针
路线
权力

<table>
<tr><td>公安机关性质</td><td colspan="3">公安机关是我国人民民主专政的重要工具，是武装性质的治安行政力量和刑事司法力量。</td></tr>
<tr><td>公安机关宗旨</td><td colspan="3">全心全意为人民服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公安机关职能</td><td rowspan="2">警察基本职能</td><td>政治镇压职能</td><td rowspan="2">警察的政治镇压职能是社会管理职能的前提，社会管理职能是政治镇压职能的基础</td></tr>
<tr><td>社会管理职能</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公安机关基本职能</td><td>专政职能</td><td rowspan="2">专政职能是民主职能的基本保障，民主职能是专政职能的社会基础。目的都是为了维护国家和人民的根本利益</td></tr>
<tr><td>民主职能</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公安机关原则</td><td colspan="3">坚持党对公安工作绝对领导</td></tr>
<tr><td colspan="3">最根本政治保证：增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”</td></tr>
</table>


公安机关任务
总任务
维护国家安全和社会稳定
基本任务
维护国家安全
维护社会治安秩序和社会稳定
保护公民的人身安全和人身自由
保护公共财产和个人合法财产
预防、制止和惩治违法犯罪活动
使命任务
捍卫政治安全
维护社会安定
保障人民安宁
主要任务
维护社会大局稳定
促进社会公平正义
保障人民安居乐业
职责任务
维护国家政治安全
确保社会大局稳定
促进社会公平正义
保障人民安居乐业

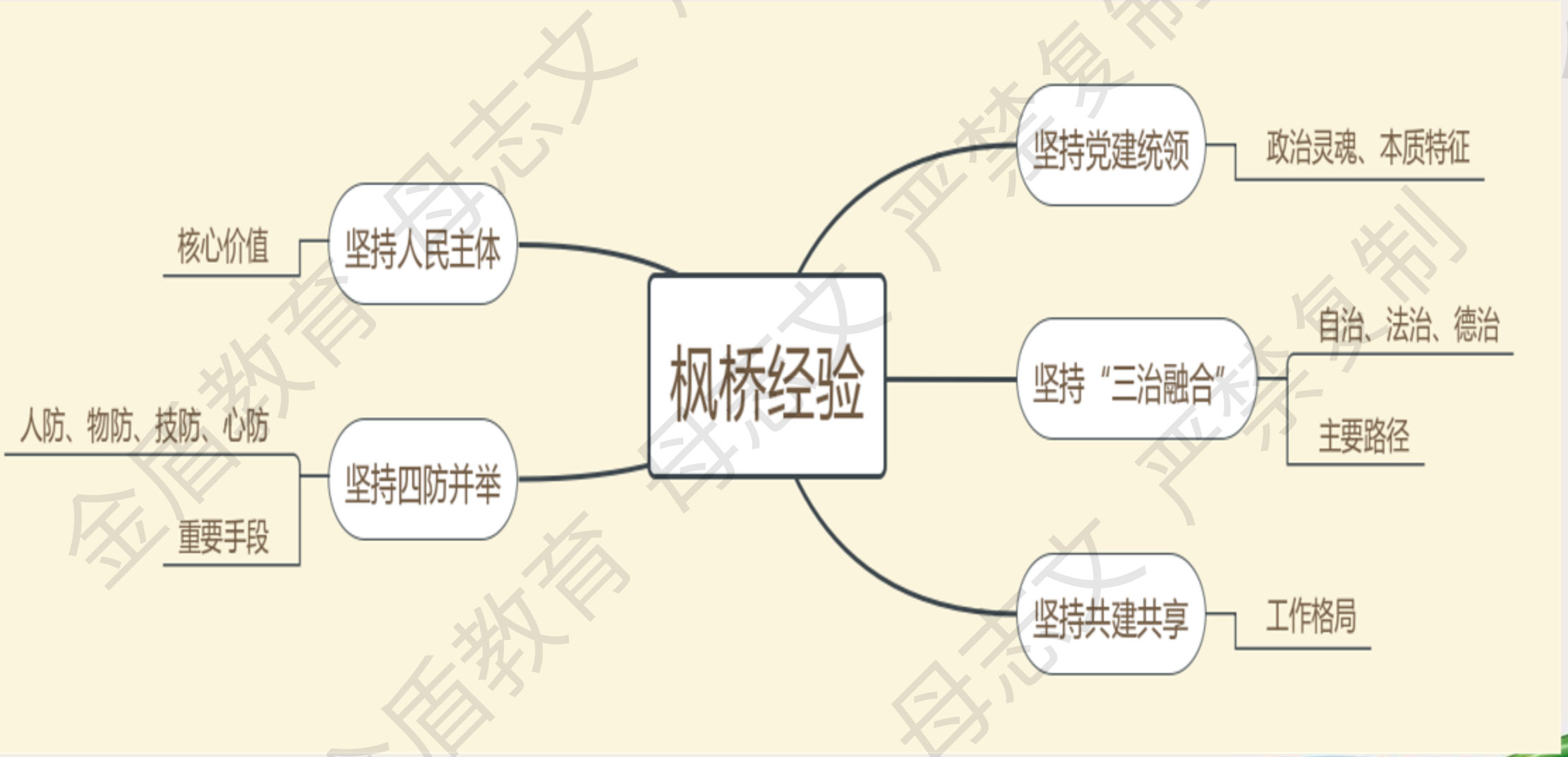


金盾教育 母志文 严禁复制

公安机关根本路线：一切为了群众（宗旨和出发点），一切依靠群众（根本态度），从群众中来，到群众中去（基本方法）

公安机关基本方针： 党委领导下的专门机关与广大群众相结合。专门机关与广大群众相结合，是在党委的领导下，把公安机关的职能作用与人民群众的积极主动精神结合起来。专门机关与广大群众的结合，是在双方目标一致基础上的结合，主导方面是公安机关

金盾教育 母志文 严禁复制


枫桥经验
坚持党建统领
政治灵魂、本质特征
坚持“三治融合”
自治、法治、德治
主要路径
坚持共建共享
工作格局
坚持人民主体
核心价值
坚持四防并举
人防、物防、技防、心防
重要手段

- 枫桥经验

➢ 1.历史沿革

✓ 20世纪60年代初，浙江省绍兴市诸暨县枫桥镇干部群众创造了“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决。实现捕人少，治安好”的“枫桥经验”，为此，1963年毛泽东同志就曾亲笔批示“要各地仿效，经过试点，推广去做”。

金盾教育 母志文 严禁复制

➢ 2.新时代枫桥经验

✓ 新时代“枫桥经验”主要内容是在开展社会治理中实行“五个坚持”，即坚持党建引领，坚持人民主体，坚持“三治融合”，坚持“四防并举”，坚持共建共享。

✓ 人民主体是新时代“枫桥经验”的核心价值，实现人民的利益是新时代“枫桥经验”的价值导向。党建引领是新时代“枫桥经验”的政治灵魂，反映了新时代“枫桥经验”的本质特征。路径创新是新时代“枫桥经验”的实践特质。坚持自治、法治、德治“三治融合”是新时代“枫桥经验”的主要路径。人防、物防、技防、心防“四防并举”是新时代“枫桥经验”的重要手段。共建共享是新时代“枫桥经验”的工作格局。

✓ 新时代背景下“枫桥经验”，已由原先“矛盾不上交，就地解决”向“矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位”的基层社会治理新样板打造。（新变化）

陈文清在纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”20周年大会上强调 坚持和发展新时代“枫桥经验” 提升矛盾纠纷预防化解法治化水平

logo

陈文清强调，要牢牢把握新时代“枫桥经验”的科学内涵和实践要求，坚持和贯彻党的群众路线，依靠基层组织和广大群众，立足于预防、调解、法治、基层，做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。要发挥党的领导政治优势，从健全制度、落实责任、搭建平台、科技支撑入手，不断开创工作新局面。

金盾教育 母志文 严禁复制



母志文 严禁复制 金盾教育

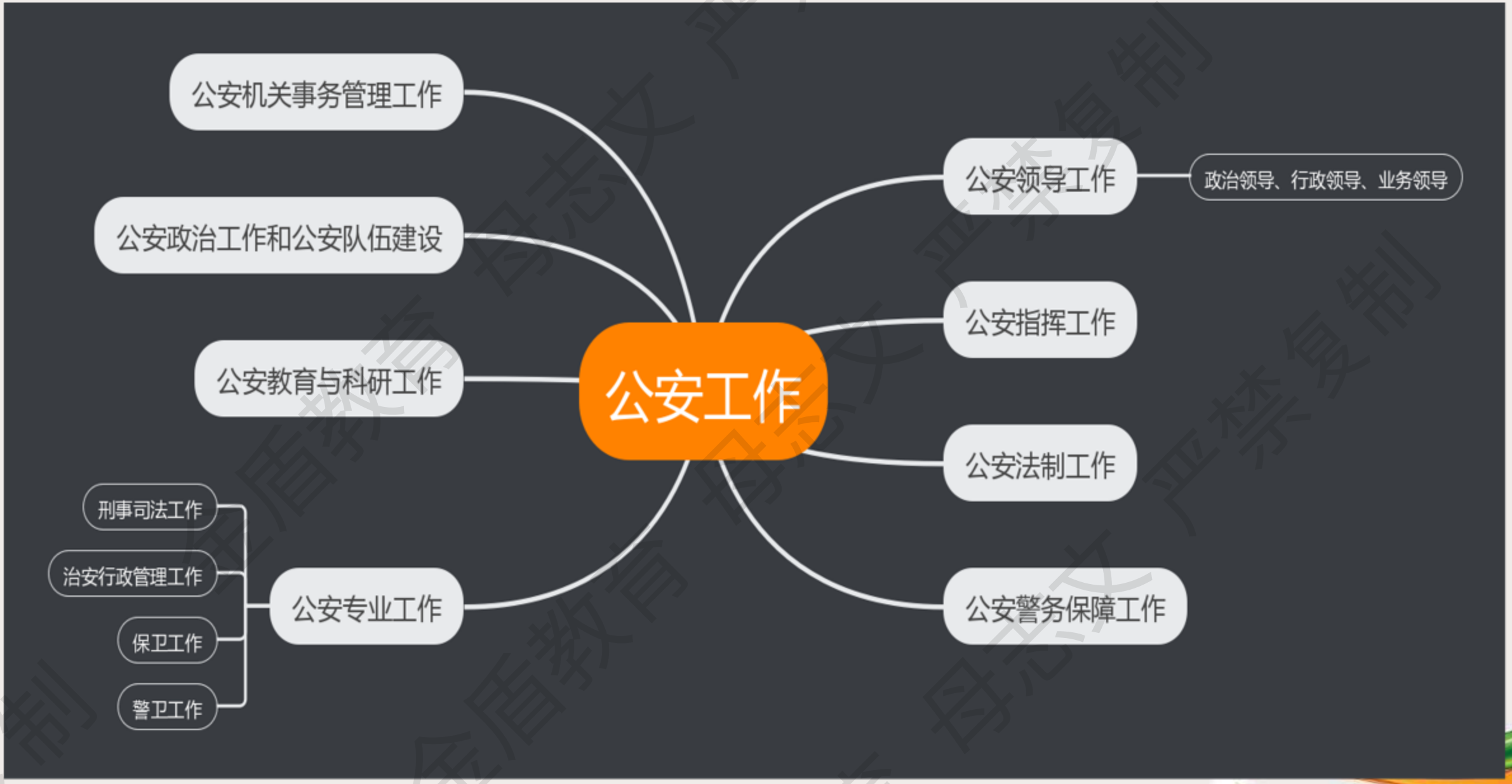
漳州110

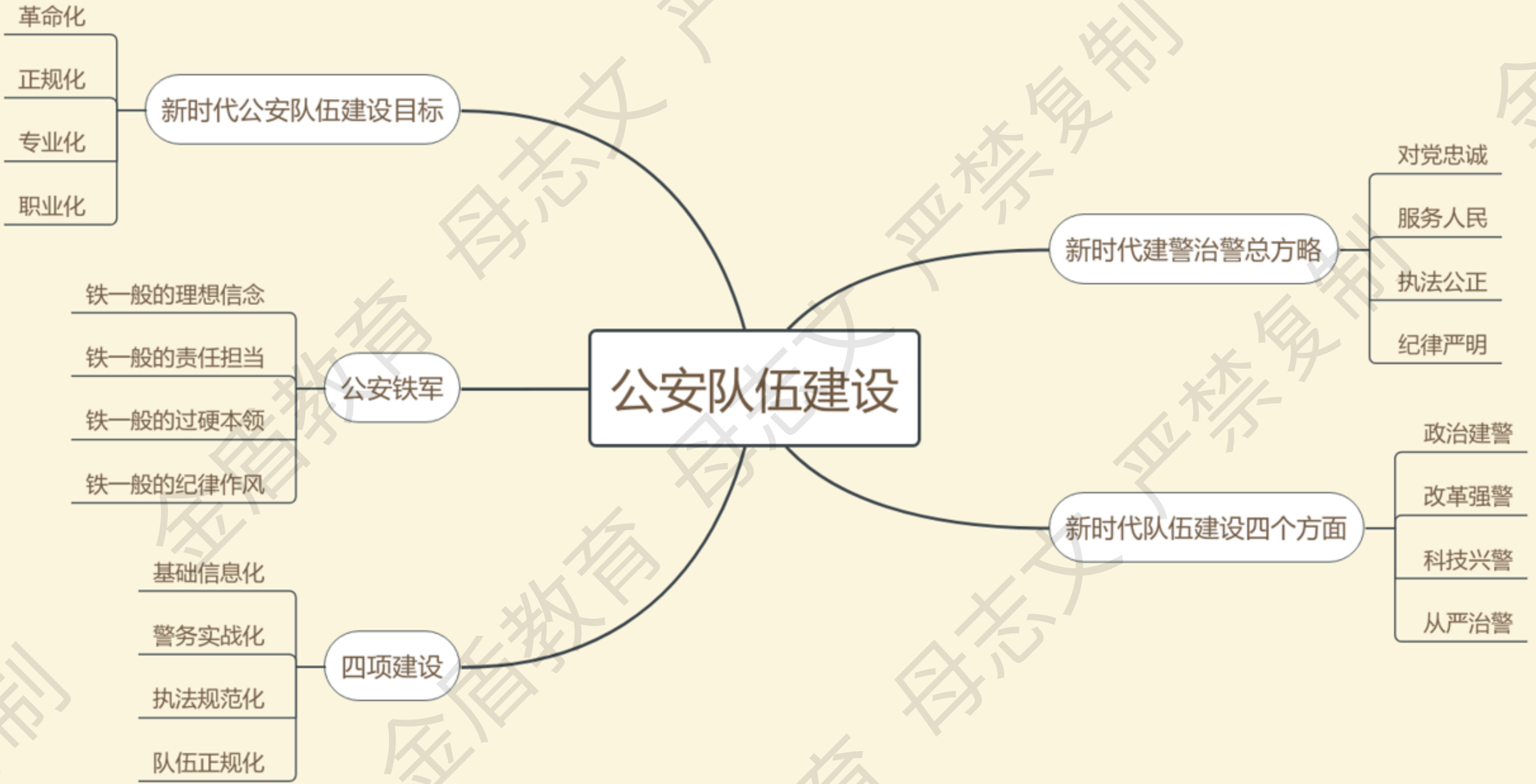
- 核心内涵
  - 以人民为中心，做人民的保护神
- 初心
  - 群众的困难就是我们的困难，群众的满意就是我们最大的心愿
- 四个第一时间
  - 第一时间减少群众受到伤害，第一时间找到报警渠道，第一时间赶到事发现场，第一时间高效依法处置
- 四警四化（警务机制）
  - 主动预警、精细布警、多维接警、动中处警；智能化指挥、精准化服务、标准化执法、专业化建设
- 精神特质
  - 党性至上、敢为人先、永不止步
- 时代特征
  - 突出忠诚使命、突出止于未发、突出更快更灵、突出共治善治
- 工作信条
  - 警情就是命令，号令就是行动

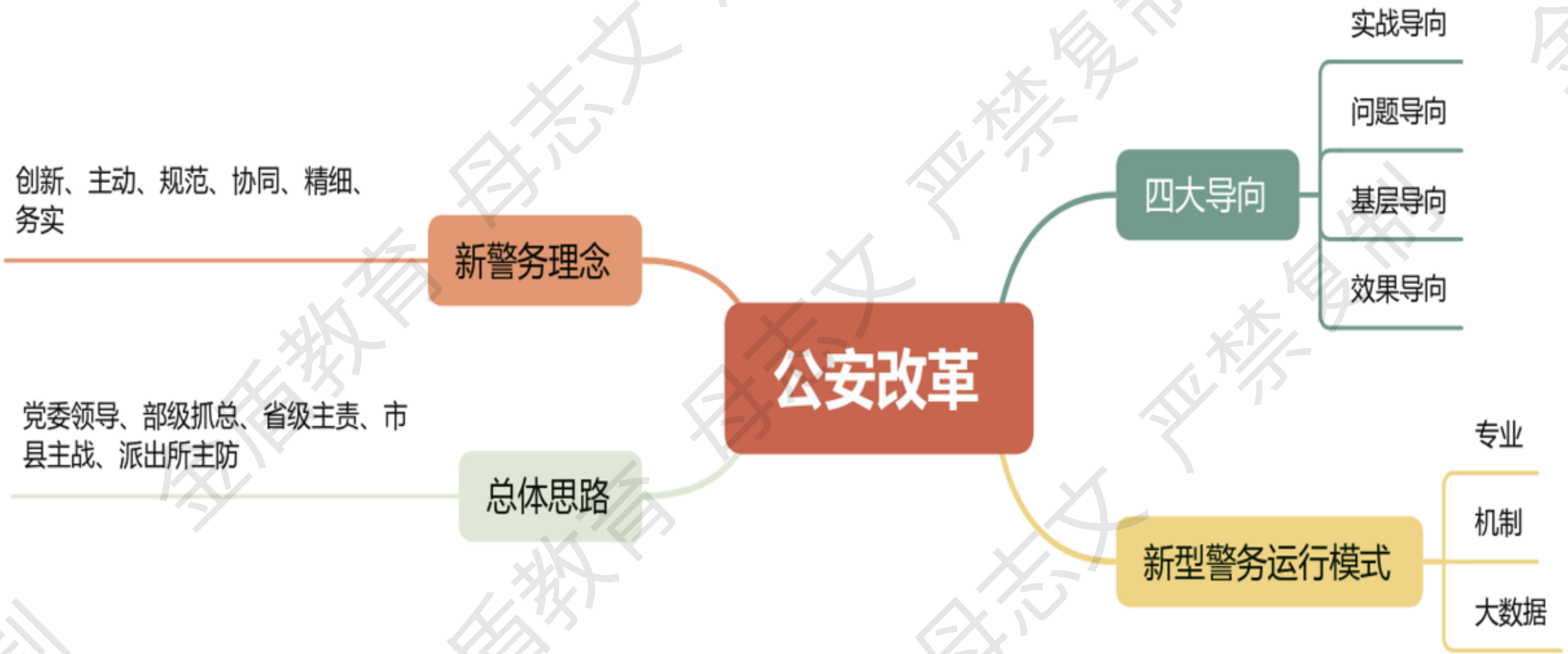
金盾教育 母志文 严禁复制



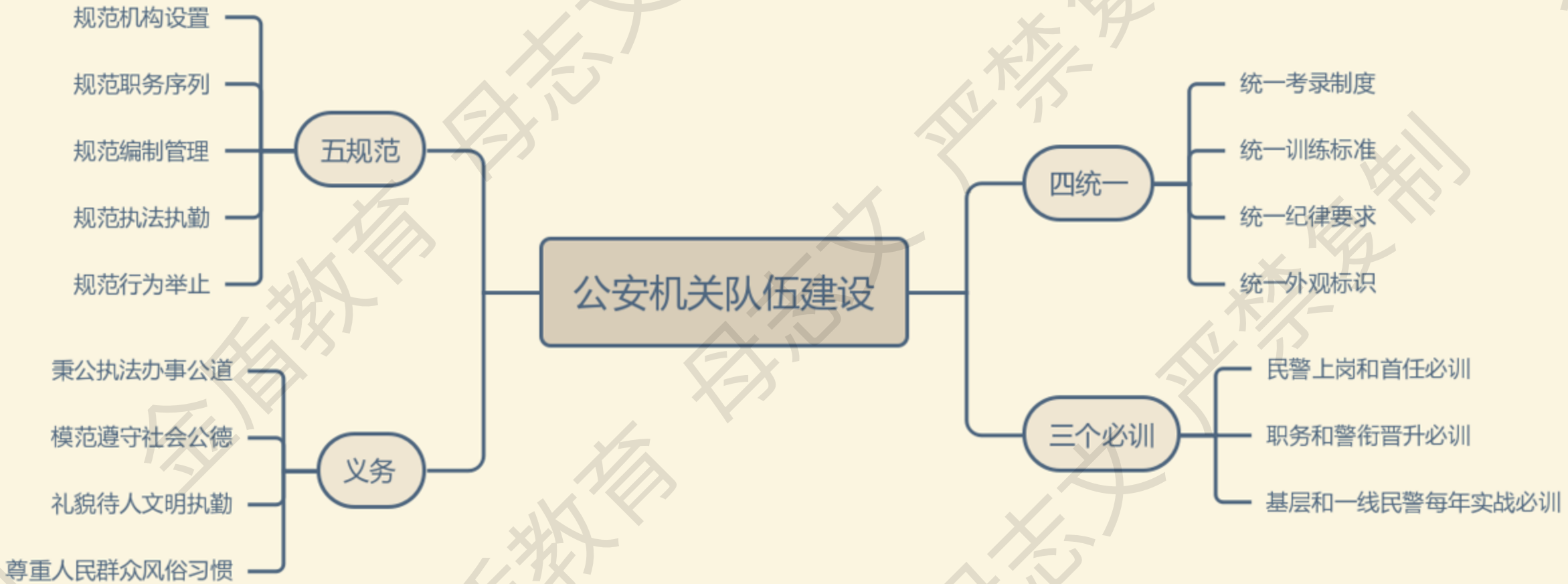
金盾教育 母志文 严禁复制


公安工作
公安机关事务管理工作
公安政治工作和公安队伍建设
公安教育与科研工作
公安专业工作
刑事司法工作
治安行政管理工作
保卫工作
警卫工作
公安领导工作
政治领导、行政领导、业务领导
公安指挥工作
公安法制工作
公安警务保障工作


公安队伍建设
新时代公安队伍建设目标
革命化
正规化
专业化
职业化
公安铁军
铁一般的理想信念
铁一般的责任担当
铁一般的过硬本领
铁一般的纪律作风
四项建设
基础信息化
警务实战化
执法规范化
队伍正规化
新时代建警治警总方略
对党忠诚
服务人民
执法公正
纪律严明
新时代队伍建设四个方面
政治建警
改革强警
科技兴警
从严治警



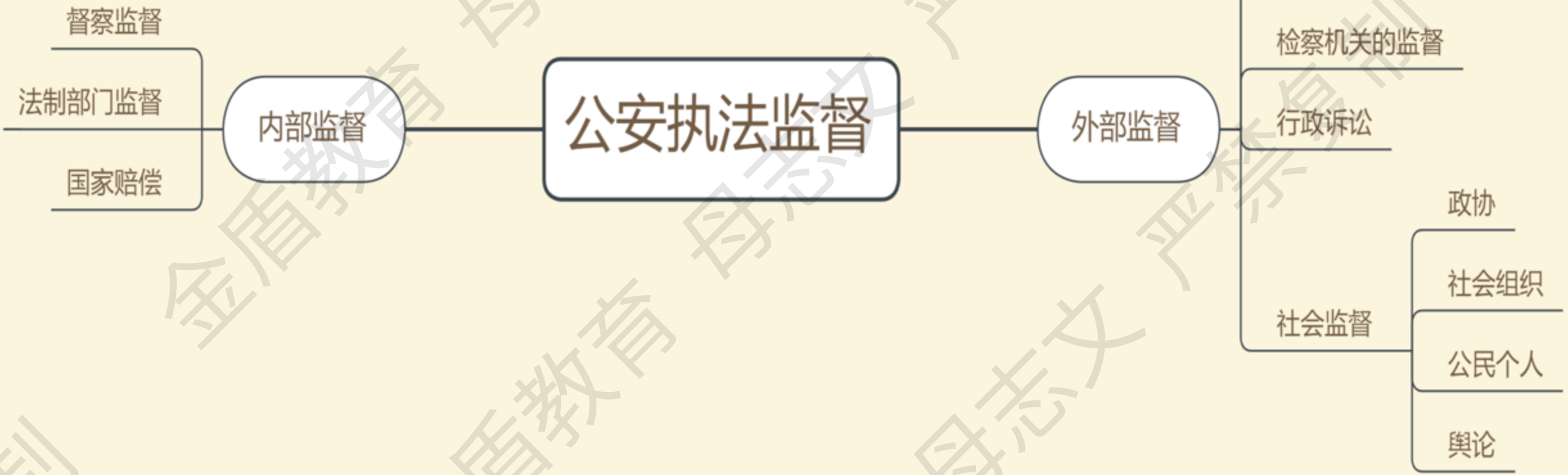
金盾教育 母志文 严禁复制



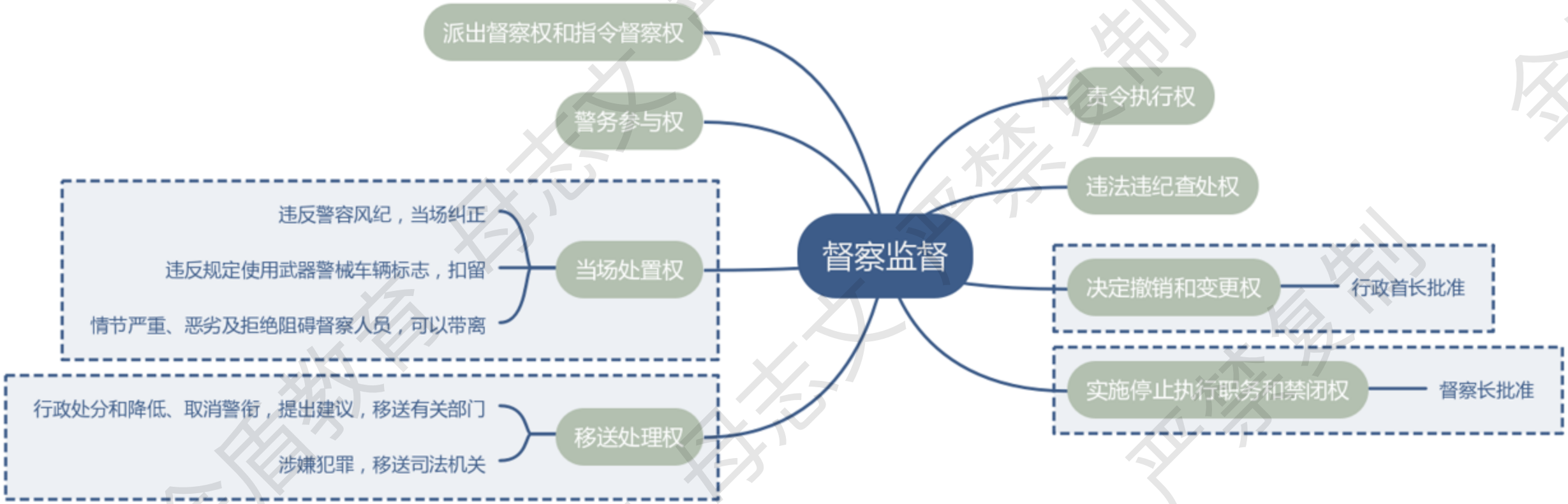
金盾教育 母志文 严禁复制

公安工作的基本政策

政策	内容
严肃与谨慎相结合	总精神：不枉不纵，具体应用：稳、准、狠
依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的政策	依法从重从快惩处的对象是严重危害社会治安的犯罪分子。
宽严相济的政策	根据公安部的部署，加大对黑恶势力、严重暴力犯罪、经济犯罪、毒品犯罪，多发性涉财犯罪等五类犯罪的打击力度。
重证据，重调查研究，严禁逼供信的政策	废除肉刑和变相肉刑，禁止侮辱犯罪嫌疑人的人格尊严，废除一切法西斯式的审讯方式，给犯罪嫌疑人以人道的待遇
尊重和保障人权原则	尊重和保障人权是我国《宪法》确立的一项重要原则。正确处理打击犯罪和保障人权之间的关系，做到二者兼顾
教育和处罚相结合的政策	唯一的治安管理处罚原则。处罚是治安管理的必要手段，教育是治安管理的基本手段，处罚是教育的辅助手段，



金盾教育 母志文 严禁复制



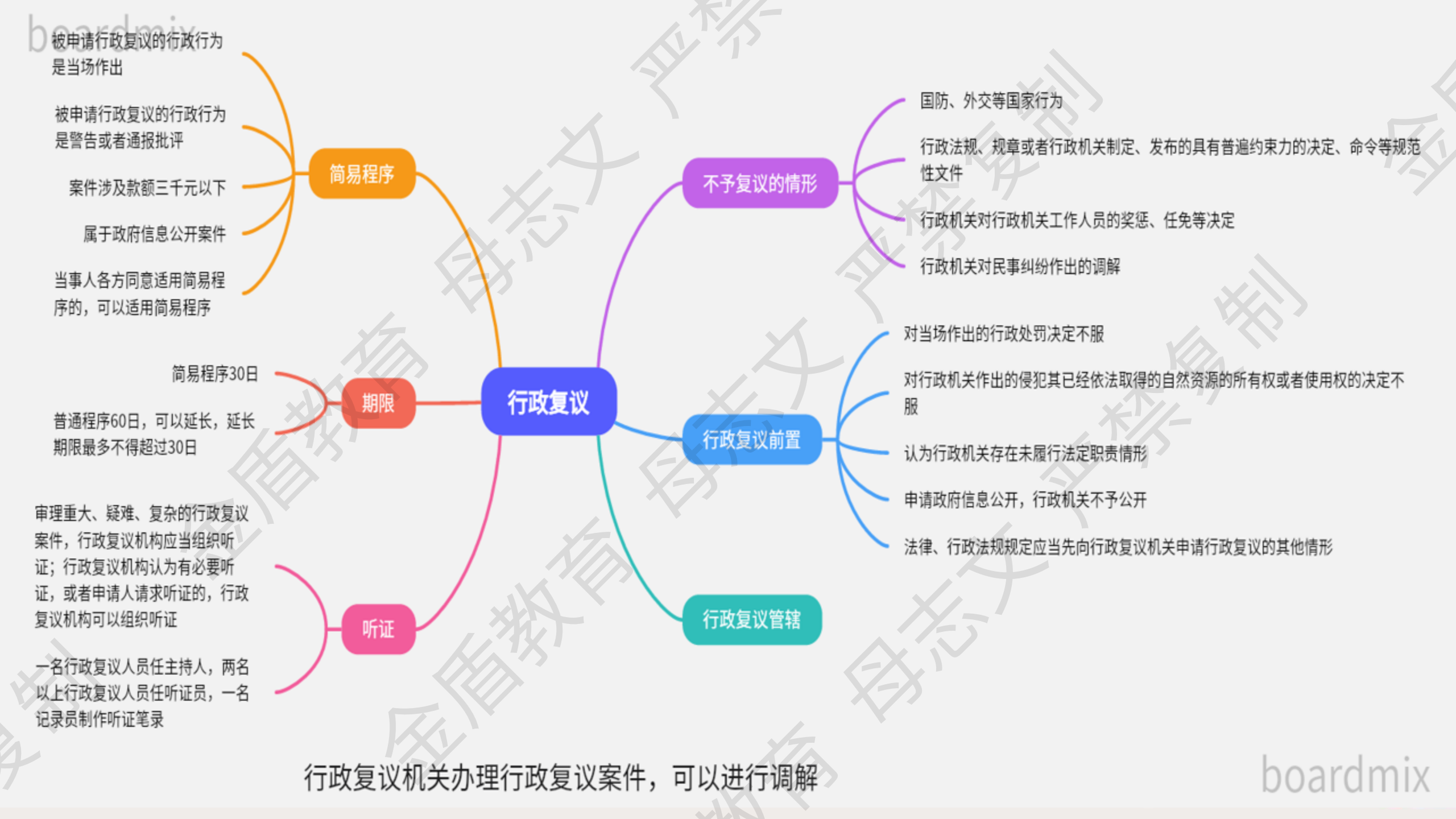
县级以上地方各级人民政府公安机关督察机构查处违法违纪行为，应当向上一级公安机关督察机构报告查处情况；下级公安机关督察机构查处不力的，上级公安机关督察机构可以直接进行督察。

法制部门的监督

- 权限
  - 撤销或者变更
  - 责令履行法定职责
  - 停止执行职务
  - 国家赔偿
  - 执法过错责任追究
- 方式
  - 法律审核
  - 案件审核
  - 执法检查、评议
  - 专项、专案调查
  - 听证、复议、复核
  - 执法过错责任追究

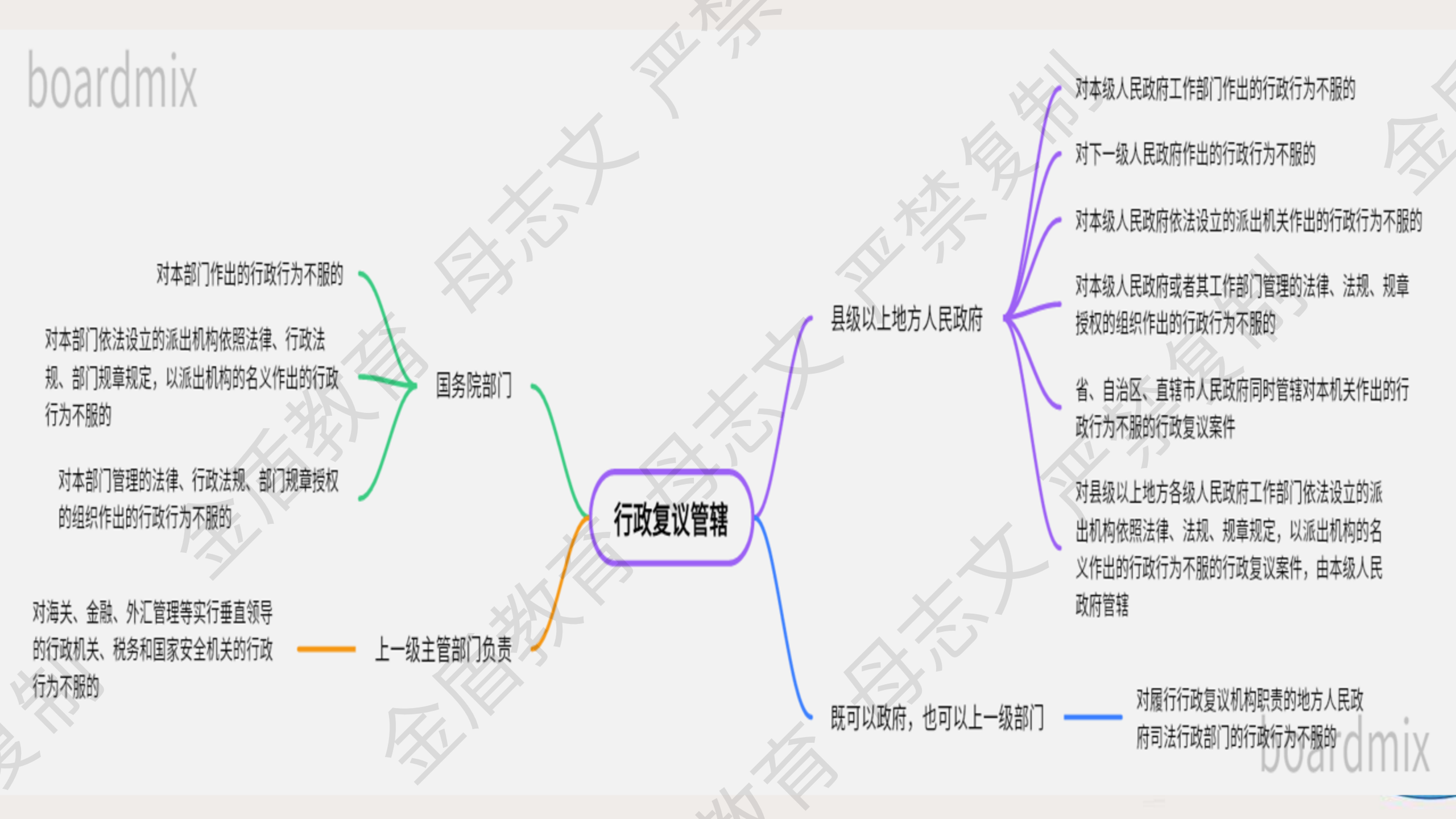
> 法制部门是公安机关内部执法监督的主管部门

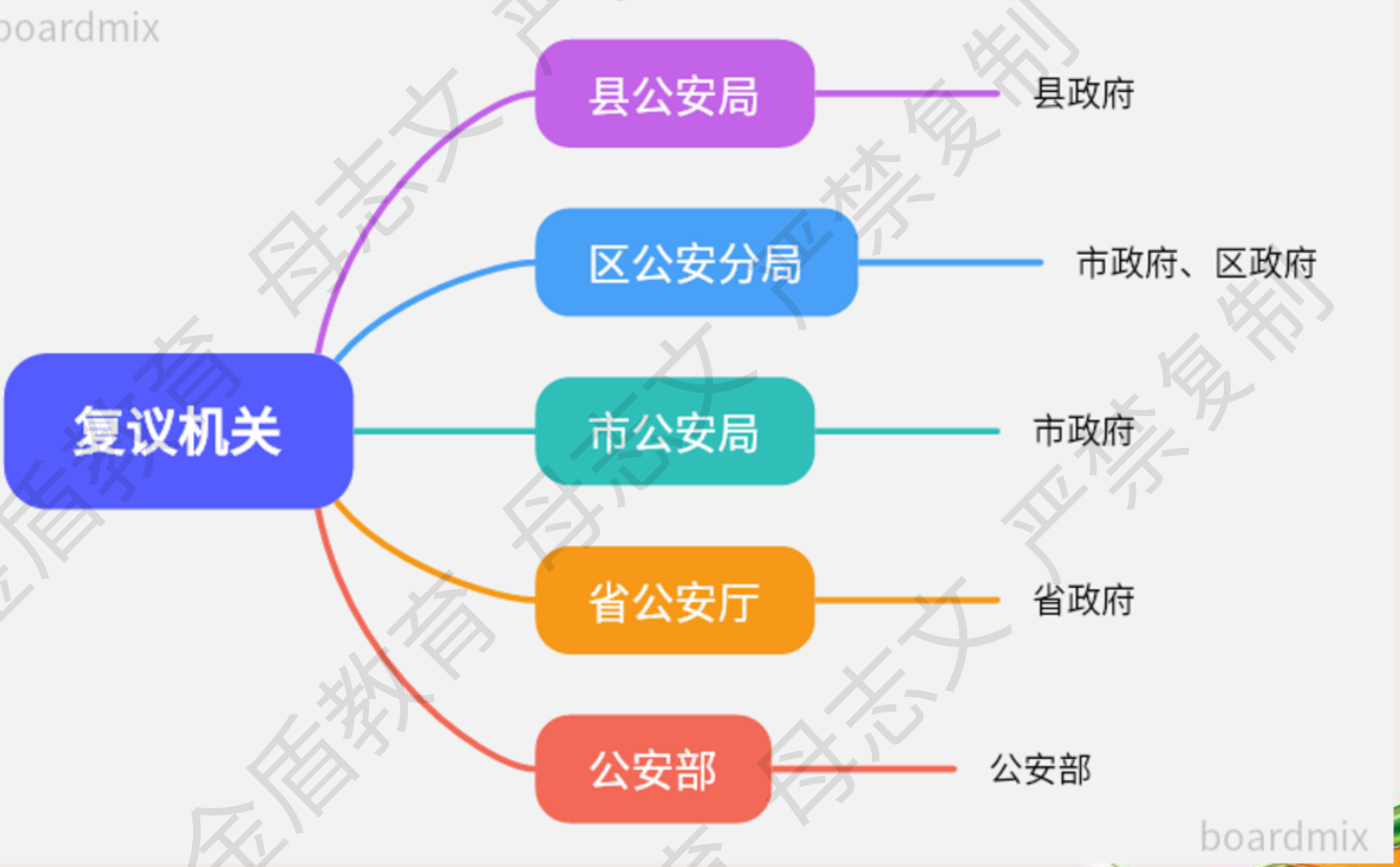
金盾教育 母志文 严禁复制

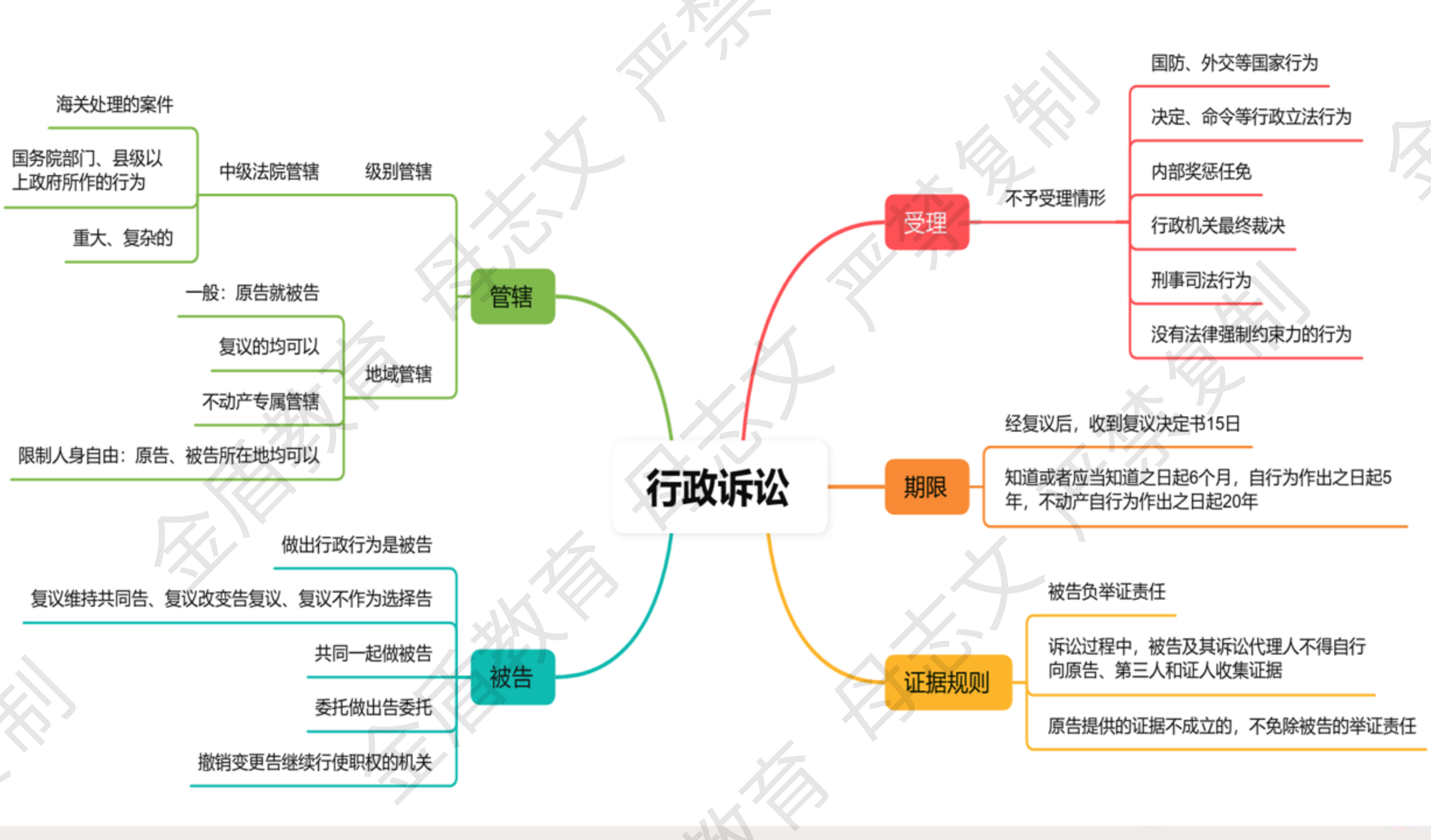


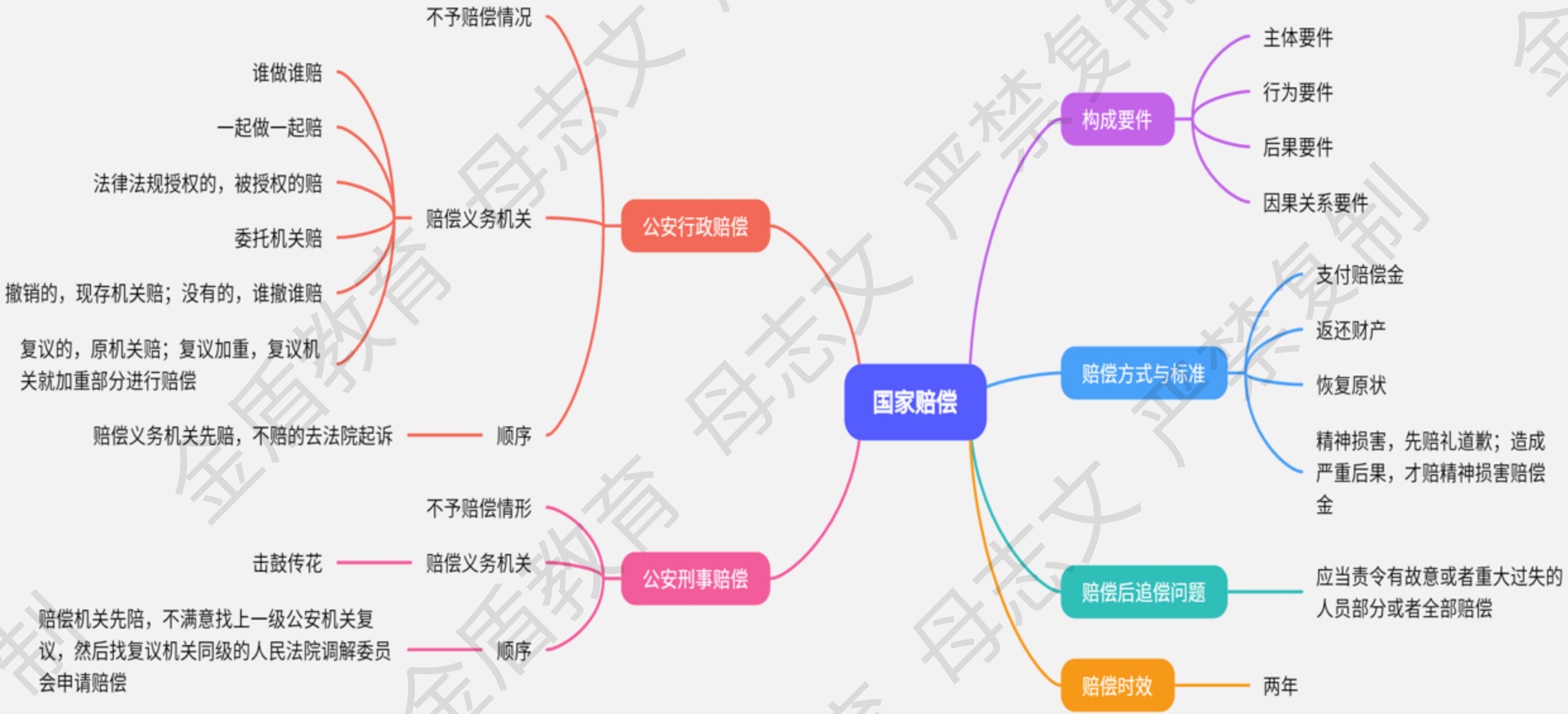
行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解

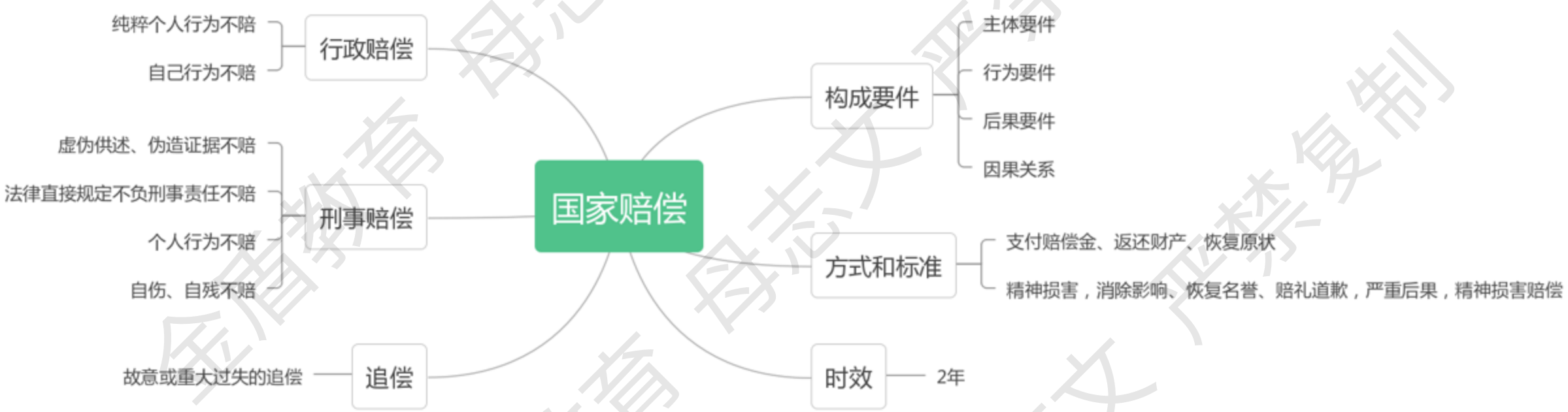
boardmix
金盾教育 母志文 严禁复制
boardmix


行政复议管辖
国务院部门
对本部门作出的行政行为不服的
对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的
对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的
上一级主管部门负责
对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的
县级以上地方人民政府
对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的
对下一级人民政府作出的行政行为不服的
对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的
对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的
省、自治区、直辖市人民政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件
对县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规、规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的行政复议案件，由本级人民政府管辖
既可以政府，也可以上一级部门
对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的


boardmix
复议机关
县公安局
县政府
区公安分局
市政府、区政府
市公安局
市政府
省公安厅
省政府
公安部
公安部
boardmix

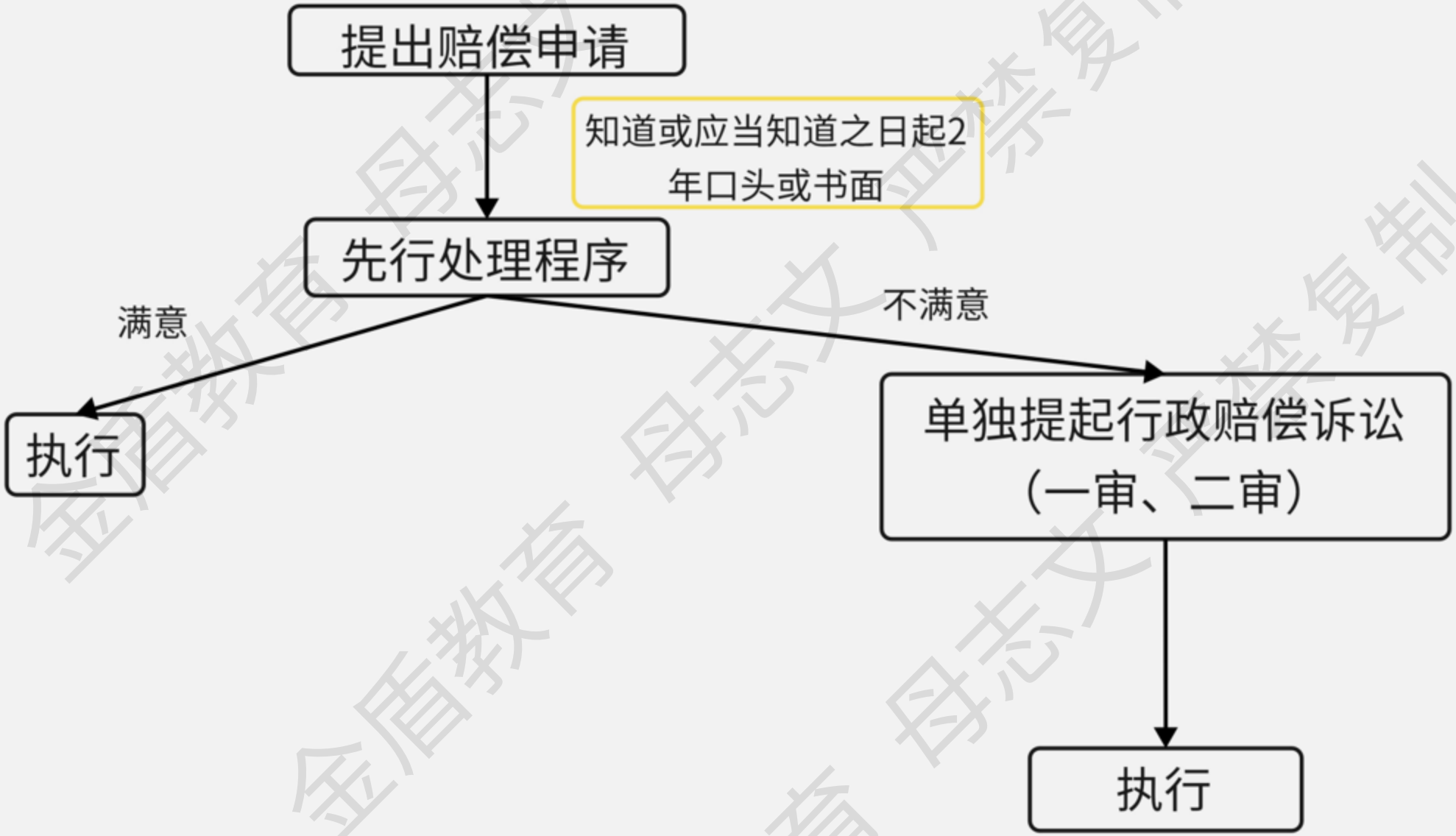

行政诉讼
管辖
级别管辖
中级法院管辖
国务院部门、县级以上政府所作的行为
海关处理的案件
重大、复杂的
地域管辖
一般：原告就被告
复议的均可以
不动产专属管辖
限制人身自由：原告、被告所在地均可以
被告
做出行政行为是被告
复议维持共同告、复议改变告复议、复议不作为选择告
共同一起做被告
委托做出告委托
撤销变更告继续行使职权的机关
受理
不予受理情形
国防、外交等国家行为
决定、命令等行政立法行为
内部奖惩任免
行政机关最终裁决
刑事司法行为
没有法律强制约束力的行为
期限
经复议后，收到复议决定书15日
知道或者应当知道之日起6个月，自行为作出之日起5年，不动产自行为作出之日起20年
证据规则
被告负举证责任
诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据
原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任


国家赔偿
公安行政赔偿
不予赔偿情况
赔偿义务机关
谁做谁赔
一起做一起赔
法律法规授权的，被授权的赔
委托机关赔
撤销的，现存机关赔；没有的，谁撤谁赔
复议的，原机关赔；复议加重，复议机关就加重部分进行赔偿
顺序
赔偿义务机关先赔，不赔的去法院起诉
公安刑事赔偿
不予赔偿情形
赔偿义务机关
击鼓传花
顺序
赔偿机关先陪，不满意找上一级公安机关复议，然后找复议机关同级的人民法院调解委员会申请赔偿
构成要件
主体要件
行为要件
后果要件
因果关系要件
赔偿方式与标准
支付赔偿金
返还财产
恢复原状
精神损害，先赔礼道歉；造成严重后果，才赔精神损害赔偿金
赔偿后追偿问题
应当责令有故意或者重大过失的人员部分或者全部赔偿
赔偿时效
两年



金盾教育 母志文 严禁复制

行政赔偿程序



金盾教育 母志文 严禁复制

刑事赔偿程序

知道或者应当知道司法行为

↓ 两年提出赔偿申请，羁押期除外

赔偿先行处理程序

（2个月内作出决定）

↓ 赔、不赔或者不作为决定之日其30日

赔偿义务机关的上一级机关复议

（2个月内作出决定）

↓ 赔、不赔或者不作为决定之日其30日

复议机关的同级人民法院的赔偿委员会

金盾教育 母志文 严禁复制

行政赔偿程序：

赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日起十日内送达赔偿请求人。 赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当自作出决定之日起十日内书面通知赔偿请求人，并说明不予赔偿的理由。

赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内，向人民法院提起诉讼。 赔偿请求人对赔偿的方式、项目、数额有异议的，或者赔偿义务机关作出不予赔偿决定的，赔偿请求人可以自赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日起三个月内，向人民法院提起诉讼。

刑事赔偿顺序：

一．赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。 赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日起十日内送达赔偿请求人。 赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当自作出决定之日起十日内书面通知赔偿请求人，并说明不予赔偿的理由。

二．赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三十日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。 赔偿请求人对赔偿的方式、项目、数额有异议的，或者赔偿义务机关作出不予赔偿决定的，赔偿请求人可以自赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日起三十日内，向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。 赔偿义务机关是人民法院的，赔偿请求人可以依照本条规定向其上一级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。

三．复议机关应当自收到申请之日起两个月内作出决定。 赔偿请求人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定；复议机关逾期不作决定的，赔偿请求人可以自期限届满之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。

公安机关外部执法监督

形式	主体	性质	依据
国家权力机关监督	各级人民代表大会及其常务委员会	国家监督	宪法和法律
监察监督	监察委员会	监察监督	国家监察法
检察监督	人民检察院	法律监督	刑事诉讼法
行政诉讼	人民法院	司法监督	行政诉讼法
社会监督	人民政协、社会组织、公民、社会舆论	非国家性质监督	宪法和有关法律，人民的权利

金盾教育 母志文 严禁复制